海宁市许村镇易盛商贸项目工地“4·16”一般高处坠落事故调查报告

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十四条,《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）第二十三条第二款规定，经海宁市人民政府授权，我局现公布《海宁市许村镇易盛商贸项目工地“4·16”一般高处坠落事故调查报告》。

附件:《海宁市许村镇易盛商贸项目工地“4·16”一般高处坠落事故调查报告》

海宁市应急管理局

2023年8月24日

附件

海宁市许村镇易盛商贸项目工地“4·16”一般高处坠落事故调查报告

2022年4月16日10时许，海宁市许村镇南联村委西侧易盛商贸项目工地发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失168万元。

为查明事故情况，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关法律法规规定，海宁市人民政府成立以市应急管理局为组长单位，市住建局、市公安局、市总工会为成员单位的事故调查组，依法开展事故调查工作，同时邀请市纪委市监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、人员询问、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了下一步安全防范措施与整改建议。现将有关情况报告如下：

一、事故概况

（一）项目情况

海宁景秀科技发展有限公司新建易盛商贸项目位于海

宁市许村镇南联村委会西侧、镇南路东侧、人民大道北侧地块，工程建筑面积:16610.56 平方米（含地下 5316.66 平方米）框架结构；工程造价:3300 万元；2021 年 6 月 10 日获建筑工程施工许可证。

本次事故发生在海宁景秀科技发展有限公司新建易盛商贸项目工地 5 层西侧钢筋绑扎作业过程中。

（二）有关单位情况

1.海宁名匠人力资源有限公司（以下简称名匠公司），劳务分包单位。成立于 2020 年 01 月 09 日，注册资本 200 万元人民币，法定代表人：陈某某，统一社会信用代码：91330481MA2CY6MH24，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址：嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经某某路某号。经营范围包括一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动）（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

2.海宁新越建设有限公司（以下简称新越公司），总包单位。成立于 2011 年 04 月 27 日，注册资本 4180 万元人民币，法定代表人：杨某某，统一社会信用代码：91330481573966216W，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址：浙江省海宁尖山新区文化中心某某街某某号；经营范围：经营范围包括房屋建筑工程施工；市政工程施工；钢结构工程施工；地基基础工程施工；建筑装潢

装饰工程施工；城市园林绿化工程施工；园林古建筑工程施工；水利水电工程施工；非承重预制构件制作；金属门窗、塑钢门窗制作、安装；水电安装；建筑材料批发、零售；房屋拆除服务；土石方工程施工；城市道路照明工程施工；建筑智能化工程施工；环保工程施工；建筑设备租赁；批发、零售、种植：城镇绿化苗、花卉。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.浙江玖顺工程管理有限公司（以下简称玖顺公司），监理单位。成立于2014年07月25日，注册资本1600万元人民币，法定代表人：苏某某，统一社会信用代码：91330481307566922J，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇某某街某某商铺某某号（自主申报）。经营范围包括一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：工程造价咨询业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

4.海宁景秀科技发展有限公司（以下简称景秀公司），建设单位。成立于2019年11月14日，注册资本500万元人民币，法定代表人：章某某，统一社会信用代码：91330481MA2CXMBCXE，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址：浙江省嘉兴市海宁市许村镇某某广场某某幢某某室。经营范围包括许可项目：建设工程施工；

房地产开发经营；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：软件开发；互联网数据服务；酒店管理；会议及展览服务；停车场服务；物业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（三）工程发包、分包及监理情况

1.工程发包情况：2021 年 05 月 08 日，景秀公司与新越公司签订了《建设工程施工合同》（合同编号：GF-2017-0201），将新建易盛商贸项目工程发包给新越公司施工。

2.劳务分包情况：2021 年 6 月 20 日新越公司与名匠公司签订了《建筑劳务分包合同》及《工程建设领域农民工工资委托支付协议》，合同中明确了安全管理由甲方新越公司负责，乙方名匠公司负责施工劳务工人实名制管理和工资发放。

3.工程监理情况：2021 年 5 月 20 日景秀公司与玖顺公司签订了《建设工程监理合同》（GF-2012-0202），委托监理公司控制工程项目质量、进度、造价、安全管理等。

（四）现场勘验情况

事故现场为海宁市许村镇南联村委会西侧、镇南路东侧、人民大道北侧海宁景秀科技发展有限公司新建易盛商贸项目地块，事故现场落地点有一顶破碎的安全帽，一双迷彩胶鞋，和一摊血迹，血迹距离楼体墙面边缘 3.2 米，坠落高度约 19 米；事发具体地点位于施工楼体 5 层西侧从南往北

数第二根钢筋柱体处，柱子北侧有两条箍筋挂于侧面尚未绑扎，钢筋柱体两侧均未绑扎完成，地面有一只手套；钢筋柱体长 70 厘米，宽 50 厘米，高 3 米；钢筋柱西侧是外脚手架，脚手架第 9 步踏板至钢筋绑扎最高处 1.2 米；该点外侧第 8 步、9 步脚手架踏板均为两块，间隙略大；勘验时 8 步、9 步外侧安全防护网已安装完毕（事故发生后安装），10 步未安装；现场无视频监控。



事故现场总览

（五）相关政府部门监督检查情况

许村镇人民政府：疫情后，项目工地于 2022 年 4 月 11 日进行自查整改发现外架扫地杆未贯通等 4 条隐患，整改后上报复工申请。复工后许村镇村镇建设办（征迁办公室）于 4 月 14 日进行检查，检查中提出外脚手架安全网部分缺失等共 6 条问题隐患。4 月 15 日工地项目部以文字形式上报许村镇村镇建设办（征迁办公室）整改完成报告，报告中无整改后照片，许村镇村镇建设办（征迁办公室）尚未对问题隐患整改情况进行现场复查。许村镇委托了第三方公司,安排 4

名具有一定资质、职称的人员,定期对 66 个在建工地进行常态化检查,截止 4 月 16 日,未有建筑工地违法行为移交或上报处罚的情况。

二、事故发生经过及救援情况

2022 年 4 月 16 日上午 6 时 30 分许，钢筋工班组李某某与李某华等工人在钢筋班组班长潘某某的安排下，在易盛商贸项目工地 5 层西侧开展柱子箍筋绑扎作业，10 时许，工人李某某在 5 层最西侧从南往北数第二根柱子扎钢筋作业中从外脚手架上坠落至室外地面，坠落高度约 19 米。

李某某从 5 层坠落后，李某华等工人迅速跑至一楼，附近的工人闻声聚拢过来并拨打了 120 急救电话；10 时 46 分李某某被送往海宁市中心医院救治；11 时 08 分李某某经抢救无效死亡。根据杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书,死亡原因为严重颅脑、胸部联合损伤。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

人员伤亡情况：事故造成 1 人死亡，死者：李某某，女，身份证号：522425XXXXXXXX7289，家庭住址：贵州省织金县人，系项目工地钢筋班组工人。

直接经济损失情况：事故造成直接经济损失 168 万元。2022 年 04 月 22 日，在许村镇人民调解委员会，新越公司与死者家属自愿达成《人民调解协议书》， 由新越公司赔偿死者家属共计 168 万元。

四、事故发生原因

（一）直接原因

1.李某某，思想麻痹，安全生产意识淡薄，在5层外脚手架安全防护网未安装，脚手架钢脚手板未满铺的情况下进行高处作业。

2.易盛商贸项目工地5层外脚手架安全防护网未及时安装，违反JGJT231-2021《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》7.5.3。

（二）间接原因

新越公司安全员等关键岗位人员履职不到位，未及时督促外脚手架防护网安装；施工组织混乱，组织钢筋工班组作业未能有效辨识并告知作业场所危险因素，隐患排查与整治不到位。

（三）地方政府主要问题

许村镇人民政府对易盛商贸项目工地安全隐患排查和整改不彻底的问题督促整改不到位，对危险性较大的隐患整改情况未及时现场进行复查，指导督促企业复工复产期间安全生工产作不力，执法检查力度不足。

五、事故级别及性质

事故调查组通过调查取证和分析,认定该起事故是一起一般安全生产责任事故。

六、事故类别

高处坠落事故。

七、事故责任认定及处理意见

（一）建议免于处罚人员

李某某，对事故负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，

建议免于追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

新越公司，对本起事故的发生负有责任。建议海宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，对新越公司进行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员

1.杨某某，新越公司主要负责人，未认真落实安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不力，对本起事故的发生负有责任。建议海宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定，对杨某某进行行政处罚。

2.沈某某，新越公司新建兴易盛商贸项目安管员兼其他负责人，检查本单位安全生产状况不到位，未及时排查生产安全事故隐患，对本起事故的发生负有责任。建议海宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定，对沈某某进行行政处罚。

（四）其他单位的处理意见

1.景秀公司，建议海宁市住建局依据《建筑法》等法律法规有关规定对景秀公司进行警示约谈。

2.玖顺公司，建议海宁市住建局依据《建筑法》等法律法规有关规定对玖顺公司进行警示约谈。

3.名匠公司，建议海宁市住建局依据《建筑法》等法律法规有关规定对名匠公司进行警示约谈。

（五）对属地政府的处理意见

1.汤某某，履行建设工程属地监管职责不到位，建议由许村镇纪检监察部门给予汤某某通报批评。

2.曹某某，对村镇建设办履行建设工程属地监管职责不到位负有领导责任，建议由许村镇党委主要领导对曹某某进行提醒谈话。

八、事故防范和整改措施

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，对相关单位提出如下整改建议措施：

（一）新越公司要深刻吸取本次事故教训，针对此次事故暴露的安全生产管理漏洞，对所有在建施工项目，组织开展全面的安全生产隐患排查，认真组织整改；加强关键岗位人员履职管理；强化安全教育、技术交底等制度的落实；加强工地现场重大危险源、重点隐患的排查与整改；有针对性地加强突发性生产安全事故应急救援演练。

新越公司要加强施工人员的管理；加大对各班组的巡查、指导力度；加强对班组人员的培训，制定相关的施工方案，要求工人按规范进行施工。

（二）许村镇人民政府要加强建设施工领域的排查与整治,闭环隐患整改， 同时加大执法检查力度；对政府投资项目，要从严管理；按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求严格落实安全生产职责。

（三）海宁市住建局要深入开展建筑施工领域大排查大整治,对高处作业进行专项整治；要将本起事故在辖区内进

行通报，提醒企业吸取本起事故教训，积极落实安全生产主体责任，建立健全并严格落实安全生产规章制度、安全操作规程等；加强对建筑领域监理、咨询、检测等单位的管理；要开展大执法行动，本着“举一反三”、“发一查十”的要求，对建筑领域存在类似违法行为进行查处，杜绝同类事故发生。